

RECURSO CÍVEL Nº 5003628-64.2024.4.02.5112/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ANA CRISTINA FERREIRA DE MIRANDA

RECORRENTE: INAEL TOSTES FREITAS (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

BENEFÍCIO ASSISTENCIAL DE PRESTAÇÃO CONTINUADA À PESSOA IDOSA. AUTOR, 65 ANOS, EMPRESÁRIO INDIVIDUAL COM CNPJ ATIVO ATÉ 2019 EM EMPRESA DE GESSO. CONTRIBUIÇÕES REGULARES PARA O RGPS, NA QUALIDADE DE CONTRIBUINTE INDIVIDUAL DE 2009 ATÉ, AO MENOS, 03/2024, VÉSPERA DO REQUERIMENTO DO BENEFÍCIO ASSISTENCIAL OBJETO DA AÇÃO. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO DOS AUTOS INDICAM EXISTÊNCIA DE ATIVIDADE ECONÔMICA AUTÔNOMA, HABITUAL E REGULAR. CONDIÇÕES DE MORADIA QUE NÃO INDICAM VULNERABILIDADE SOCIAL E MATERIAL. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 4ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 24 de fevereiro de 2025.

5003628-64.2024.4.02.5112

510015024693 .V4

RECURSO CÍVEL Nº 5003628-64.2024.4.02.5112/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ANA CRISTINA FERREIRA DE MIRANDA

RECORRENTE: INAEL TOSTES FREITAS (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

1. Trata-se de ação movida por INAEL TOSTES FREITAS em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, na qual pretende a concessão de Benefício de Prestação Continuada previsto no art. 20 da Lei nº 8.742/93, NB 88/715622924-0, requerido em 25/06/2024 (evento 1, PROCADM7).

2. Afirma a parte autora, em síntese, ter mais de 65 (sessenta e cinco) anos de idade e não contar com meios para prover sua subsistência, amoldando-se aos requisitos legais previstos na Lei de Organização da Assistência Social - LOAS.

3. O juízo de origem julgou o pedido improcedente sob os seguintes fundamentos:

(...)

Pois bem, ao avaliarmos o estudo social realizado pelo Juízo (ev. 16), percebemos que a avaliação social teria identificado a ausência de renda fixa do demandante, concluindo que o demandante não teria o poder de arcar com suas despesas de forma autônoma.

Apesar da conclusão do laudo social ser aparentemente contraditória com a avaliação do INSS, entendo que o indeferimento do benefício deve ser mantido.

A assistência social, dentro da perspectiva de seguridade social, conforme expressa previsão constitucional (art. 194, caput da CF/1988), "compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social." grifei.

O art. 1º da Lei nº. 8.742/93 também reforça o dever não só do Estado, mas de toda a sociedade (especialmente da família) em prover as necessidades básicas dos necessitados.

Nesse sentido, especialmente ao avaliarmos as condições físicas da moradia da parte autora (ev.16, laudo 2: casa em alvenaria, em bom estado, mobília e eletrônicos aparentemente de qualidade elevada para o padrão médio do cidadão brasileiro, aparelho de ar condicionado instalado em um dos cômodos e bons acessórios na mobília...), notamos incompatibilidade fática com a declaração de miserabilidade.

Devo destacar, por oportuno, que o fato de que eventualmente ajuda de pessoas próximas (especialmente familiares) possa contribuir para a manutenção das condições de vida identificadas, mesmo havendo ausência de renda declarada para o autor, em nossa percepção, torna legítima a negativa do INSS, pois, como dito, o dever de assistência não se restringe ao Estado, mas também aos familiares e pessoas próximas, que é o que parece ocorrer no caso dos autos.

Assim, a improcedência dos pedidos formulados na inicial é medida impositiva.

(...)

4. A parte autora interpôs recurso inominado, evento 31, RECLNO1, no qual alega:

(...)

O laudo socioeconômico (Evento 16) fez incontestes prova no sentido de que o Sr. Inael Tostes Freitas não possui meios de prover a própria manutenção, nem de tê-la provida por sua família. Senão vejamos parecer social abaixo transcrito:

(...)

Nesse aspecto, registre-se que o grupo familiar é formado apenas pelo Autor. Vivendo num cômodo cedido pela proprietária do imóvel em que as fotos foram tiradas pela assistente social.

A renda familiar é proveniente das atividades informais e eventuais do autor, em valor irrisório:

Sobre a situação socioeconômica atual, informou que está sobrevivendo com R\$ 600,00 que recebe do Programa de transferência de renda, Bolsa Família e que a renda como gesseiro atualmente irrisória, uma vez que foram diminuídos significativamente as demandas do serviço, em virtude da pandemia e a grande concorrência de outros profissionais mais novos no mercado, que estão surgindo no mercado em virtude da atual situação econômica do país.

(...)

No caso em tela, em que a sobrevivência depende de serviços informais e eventuais, é evidente que no momento atual a procura é menor, sendo presumível a diminuição do já ínfimo orçamento familiar mensal.

(...)

Cabe ainda ressaltar que o autor está desde 2012, sem renda certa, trabalhando informalmente como gesseiro e fazendo recolhimentos para o INSS, alguns em dia e outros com atraso, com ajuda de familiares até, pensando em atingir as 180 contribuições necessárias para obter a aposentadoria por idade. Acontece que, como está sendo exigido, além das 180 contribuições também 180 carências, o autor não vislumbra outra possibilidade de ter uma renda mínima para o seu sustento.

(...)

VOTO

5. Conheço do recurso eis que presentes seus requisitos de admissibilidade.

HISTÓRICO -

6. O benefício assistencial objeto desta demanda tem previsão constitucional:

Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos:

...

V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei.

7. A regra constitucional é regulamentada no Capítulo IV, Seção I, da Lei nº 8.742/93 - Lei Orgânica da Assistência Social/LOAS -, cujos artigos já foram objeto de sucessivas alterações legislativas, atualmente com a seguinte redação:

Art. 20. O benefício de prestação continuada é a garantia de um salário-mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família. **(Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011) (Vide Lei nº 13.985, de 2020)**

§ 1º Para os efeitos do disposto no **caput**, a família é composta pelo requerente, o cônjuge ou companheiro, os pais e, na ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto. **(Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)**

...

§ 3º Observados os demais critérios de elegibilidade definidos nesta Lei, terão direito ao benefício financeiro de que trata o **caput** deste artigo a pessoa com deficiência ou a pessoa idosa com renda familiar mensal per capita igual ou inferior a 1/4 (um quarto) do salário-mínimo. **(Redação dada pela Lei nº 14.176, de 2021)**

§ 4º O benefício de que trata este artigo não pode ser acumulado pelo beneficiário com qualquer outro no âmbito da seguridade social ou de outro regime, salvo os da assistência médica e da pensão especial de natureza indenizatória, bem como as transferências de renda de que tratam o parágrafo único do art. 6º e o inciso VI do **caput** do art. 203 da Constituição Federal e o **caput** e o § 1º do art. 1º da Lei nº 10.835, de 8 de janeiro de 2004. **(Redação dada pela Lei nº 14.601, de 2023)**

§ 5º A condição de acolhimento em instituições de longa permanência não prejudica o direito do idoso ou da pessoa com deficiência ao benefício de prestação continuada. **(Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)**

...

§ 8º A renda familiar mensal a que se refere o § 3º deverá ser declarada pelo requerente ou seu representante legal, sujeitando-se aos demais procedimentos previstos no regulamento para o deferimento do pedido. **(Incluído pela Lei nº 9.720, de 1998)**

§ 9º Os valores recebidos a título de auxílio financeiro temporário ou de indenização por danos sofridos em decorrência de rompimento e colapso de barragens, bem como os rendimentos decorrentes de estágio supervisionado e de aprendizagem, não serão computados para fins de cálculo da renda familiar **per capita** a que se refere o § 3º deste artigo. **(Redação dada pela Lei nº 14.809, de 2024)**

...

§ 11. Para concessão do benefício de que trata o **caput** deste artigo, poderão ser utilizados outros elementos probatórios da condição de miserabilidade do grupo familiar e da situação de vulnerabilidade, conforme regulamento. **(Incluído pela Lei nº 13.146, de 2015)**
(Vigência)

§ 11-A. O regulamento de que trata o § 11 deste artigo poderá ampliar o limite de renda mensal familiar per capita previsto no § 3º deste artigo para até 1/2 (meio) salário-mínimo, observado o disposto no **art. 20-B desta Lei**. **(Incluído pela Lei nº 14.176, de 2021)**
(Vigência)

§ 12. São requisitos para a concessão, a manutenção e a revisão do benefício as inscrições no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - Cadastro Único, conforme previsto em regulamento. **(Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019)**

§ 14. O benefício de prestação continuada ou o benefício previdenciário no valor de até 1 (um) salário-mínimo concedido a idoso acima de 65 (sessenta e cinco) anos de idade ou pessoa com deficiência não será computado, para fins de concessão do benefício de prestação continuada a outro idoso ou pessoa com deficiência da mesma família, no cálculo da renda a que se refere o § 3º deste artigo. **(Incluído pela Lei nº 13.982, de 2020)**

§ 15. O benefício de prestação continuada será devido a mais de um membro da mesma família enquanto atendidos os requisitos exigidos nesta Lei. **(Incluído pela Lei nº 13.982, de 2020)**

Art. 20-B. Na avaliação de outros elementos probatórios da condição de miserabilidade e da situação de vulnerabilidade de que trata o § 11 do art. 20 desta Lei, serão considerados os seguintes aspectos para ampliação do critério de aferição da renda familiar mensal per capita de que trata o § 11-A do referido artigo:. **(Incluído pela Lei nº 14.176, de 2021)**

I - o grau da deficiência;. **(Incluído pela Lei nº 14.176, de 2021)**

II - a dependência de terceiros para o desempenho de atividades básicas da vida diária; e.
(Incluído pela Lei nº 14.176, de 2021)

III - o comprometimento do orçamento do núcleo familiar de que trata o § 3º do art. 20 desta Lei exclusivamente com gastos médicos, com tratamentos de saúde, com fraldas, com alimentos especiais e com medicamentos do idoso ou da pessoa com deficiência não disponibilizados

gratuitamente pelo SUS, ou com serviços não prestados pelo Suas, desde que comprovadamente necessários à preservação da saúde e da vida.. **(Incluído pela Lei nº 14.176, de 2021)**

§ 1º A ampliação de que trata o caput deste artigo ocorrerá na forma de escalas graduais, definidas em regulamento.. **(Incluído pela Lei nº 14.176, de 2021)**

§ 2º Aplicam-se à pessoa com deficiência os elementos constantes dos incisos I e III do caput deste artigo, e à pessoa idosa os constantes dos incisos II e III do caput deste artigo.. **(Incluído pela Lei nº 14.176, de 2021)**

§ 3º O grau da deficiência de que trata o inciso I do caput deste artigo será aferido por meio de instrumento de avaliação biopsicossocial, observados os termos dos §§ 1º e 2º do art. 2º da Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), e do § 6º do art. 20 e do art. 40-B desta Lei.. **(Incluído pela Lei nº 14.176, de 2021)**

§ 4º O valor referente ao comprometimento do orçamento do núcleo familiar com gastos de que trata o inciso III do caput deste artigo será definido em ato conjunto do Ministério da Cidadania, da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia e do INSS, a partir de valores médios dos gastos realizados pelas famílias exclusivamente com essas finalidades, facultada ao interessado a possibilidade de comprovação, conforme critérios definidos em regulamento, de que os gastos efetivos ultrapassam os valores médios. **(Incluído pela Lei nº 14.176, de 2021)**

8. Trata-se de lei, por sua vez, regulamentada pelo Decreto nº 6.214/2007.

9. A compreensão do delineamento dos requisitos fático-jurídicos para fruição da proteção assistencial objeto desta demanda comportou (e ainda comporta) grande dissenso jurisprudencial e doutrinário, sendo relevante destacar os seguintes precedentes.

HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA -

10. Quanto à **hipossuficiência econômica**, destaco as seguintes **teses firmadas pelo STF - Supremo Tribunal Federal - nos Temas 27 e 312**, ambos de relatoria do Ministro Gilmar Mendes:

Tema 27 (RE 567. 985) -

Tese - É inconstitucional o § 3º do artigo 20 da Lei 8.742/1993, que estabelece a renda familiar mensal per capita inferior a um quarto do salário mínimo como requisito obrigatório para concessão do benefício assistencial de prestação continuada previsto no artigo 203, V, da Constituição.

Benefício assistencial de prestação continuada ao idoso e ao deficiente. Art. 203, V, da Constituição. A Lei de Organização da Assistência Social (LOAS), ao regulamentar o art. 203, V, da Constituição da República, estabeleceu os critérios para que o benefício mensal de um salário mínimo seja concedido aos portadores de deficiência e aos idosos que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família. 2. Art. 20, § 3º, da Lei 8.742/1993 e a declaração de constitucionalidade da norma pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 1.232. Dispõe o art. 20, § 3º, da Lei 8.742/93 que “considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa portadora de deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário mínimo”. **O requisito financeiro estabelecido pela lei teve sua constitucionalidade contestada, ao fundamento de que permitiria que situações de patente miserabilidade social fossem consideradas fora do alcance do benefício assistencial previsto constitucionalmente.** Ao apreciar a Ação Direta de Inconstitucionalidade 1.232-1/DF, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 20, § 3º, da LOAS. 3. Decisões judiciais contrárias aos critérios objetivos preestabelecidos e Processo de inconstitucionalização dos critérios definidos pela Lei 8.742/1993. A decisão do Supremo Tribunal Federal, entretanto, não pôs termo à controvérsia quanto à aplicação em concreto do critério da renda familiar per capita estabelecido pela LOAS. **Como a lei permaneceu inalterada, elaboraram-se maneiras de se contornar o critério objetivo e único estipulado pela LOAS e de se avaliar o real estado de miserabilidade social das famílias com entes idosos ou deficientes. Paralelamente, foram editadas leis que estabeleceram critérios mais elásticos para a concessão de outros benefícios assistenciais, tais como: a Lei 10.836/2004, que criou o Bolsa Família; a Lei 10.689/2003, que instituiu o Programa Nacional de Acesso à Alimentação; a Lei 10.219/01, que criou o Bolsa Escola; a Lei 9.533/97, que autoriza o Poder Executivo a conceder apoio financeiro a Municípios que instituírem programas de garantia de renda mínima associados a ações socioeducativas.** O Supremo Tribunal Federal, em decisões monocráticas, passou a rever anteriores posicionamentos acerca da intransponibilidade do critérios objetivos. **Verificou-se a ocorrência do processo de inconstitucionalização decorrente de notórias mudanças fáticas (políticas, econômicas e sociais) e jurídicas (sucessivas modificações legislativas dos patamares econômicos utilizados como critérios de concessão de outros benefícios assistenciais por parte do Estado brasileiro).** 4. Declaração de inconstitucionalidade parcial, sem pronúncia de nulidade, do art. 20, § 3º, da Lei 8.742/1993. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

Tese - É inconstitucional, por omissão parcial, o parágrafo único do art. 34 da Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso).

*Benefício assistencial de prestação continuada ao idoso e ao deficiente. Art. 203, V, da Constituição. A Lei de Organização da Assistência Social (LOAS), ao regulamentar o art. 203, V, da Constituição da República, estabeleceu os critérios para que o benefício mensal de um salário mínimo seja concedido aos portadores de deficiência e aos idosos que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família. 2. Art. 20, § 3º, da Lei 8.742/1993 e a declaração de constitucionalidade da norma pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 1.232. Dispõe o art. 20, § 3º, da Lei 8.742/93 que: "considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa portadora de deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário mínimo". O requisito financeiro estabelecido pela Lei teve sua constitucionalidade contestada, ao fundamento de que permitiria que situações de patente miserabilidade social fossem consideradas fora do alcance do benefício assistencial previsto constitucionalmente. Ao apreciar a Ação Direta de Inconstitucionalidade 1.232-1/DF, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 20, § 3º, da LOAS. 3. **Decisões judiciais contrárias aos critérios objetivos preestabelecidos e processo de inconstitucionalização dos critérios definidos pela Lei 8.742/1993. A decisão do Supremo Tribunal Federal, entretanto, não pôs termo à controvérsia quanto à aplicação em concreto do critério da renda familiar per capita estabelecido pela LOAS. Como a Lei permaneceu inalterada, elaboraram-se maneiras de contornar o critério objetivo e único estipulado pela LOAS e de avaliar o real estado de miserabilidade social das famílias com entes idosos ou deficientes. Paralelamente, foram editadas leis que estabeleceram critérios mais elásticos para concessão de outros benefícios assistenciais, tais como: a Lei 10.836/2004, que criou o Bolsa Família; a Lei 10.689/2003, que instituiu o Programa Nacional de Acesso à Alimentação; a Lei 10.219/01, que criou o Bolsa Escola; a Lei 9.533/97, que autoriza o Poder Executivo a conceder apoio financeiro a municípios que instituírem programas de garantia de renda mínima associados a ações socioeducativas. O Supremo Tribunal Federal, em decisões monocráticas, passou a rever anteriores posicionamentos acerca da intransponibilidade dos critérios objetivos. Verificou-se a ocorrência do processo de inconstitucionalização decorrente de notórias mudanças fáticas (políticas, econômicas e sociais) e jurídicas (sucessivas modificações legislativas dos patamares econômicos utilizados como critérios de concessão de outros benefícios assistenciais por parte do Estado brasileiro). 4. A inconstitucionalidade por omissão parcial do art. 34, parágrafo único, da Lei 10.741/2003. O Estatuto do Idoso dispõe, no art. 34, parágrafo único, que o benefício assistencial já concedido a qualquer membro da família não será computado para fins do cálculo da renda familiar per capita a que se refere a LOAS. Não exclusão dos benefícios assistenciais recebidos por deficientes e de previdenciários, no valor de até um salário mínimo, percebido por idosos. Inexistência de justificativa plausível para discriminação dos portadores de deficiência em relação aos idosos, bem como dos idosos beneficiários da assistência social em relação aos idosos titulares de benefícios previdenciários no valor de até um salário mínimo. Omissão parcial inconstitucional. 5. Declaração de inconstitucionalidade parcial, sem pronúncia de nulidade, do art. 34, parágrafo único, da Lei 10.741/2003. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.***

11. No mesmo sentido, teses firmadas pelo STJ - Superior Tribunal de Justiça:

Tema 185 -

A limitação do valor da renda per capita familiar não deve ser considerada a única forma de se comprovar que a pessoa não possui outros meios para prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, pois é apenas um elemento objetivo para se aferir a necessidade, ou seja, presume-se absolutamente a miserabilidade quando comprovada a renda per capita inferior a 1/4 do salário mínimo.

Tema 640 -

Aplica-se o parágrafo único do artigo 34 do Estatuto do Idoso (Lei n. 10.741/03), por analogia, a pedido de benefício assistencial feito por pessoa com deficiência a fim de que benefício previdenciário recebido por idoso, no valor de um salário mínimo, não seja computado no cálculo da renda per capita prevista no artigo 20, § 3º, da Lei n. 8.742/93.

12. Os precedentes acima cancelaram posição segundo a qual o parâmetro legal contido no art. 20, §3º da Lei nº 8.742/93 serviria apenas como indício objetivo na apuração da condição de miserabilidade do indivíduo carecedor da medida assistencial, devendo o julgador, diante das situações postas em litígio, analisar o conjunto probatório constituído nos autos para fixar a sua convicção no sentido de amparar o requerente, se assim entender como medida final de Justiça, nos termos dos princípios erigidos na Carta Magna de 1988.

13. Tendo em vista os fundamentos adotados pelo STF e STJ nos precedentes acima transcritos, formo minha convicção no sentido de ser possível a análise das condições materiais concretas do núcleo familiar quando a renda *per capita* estiver situada entre 1/4 e 1/2 salário mínimo.

14. Abaixo de 1/4 do valor do salário mínimo, há presunção legal de hipossuficiência econômica para fins assistenciais, passível de afastamento apenas em situações atípicas, quando as condições materiais de vida do requerente indicarem sinais de riqueza não declarada ou titularidade de patrimônio incompatível com a condição de vulnerabilidade econômica afirmada.

15. Acima de 1/2 salário mínimo, tenho como afastada a hipótese de hipossuficiência econômica para fins assistenciais, salvo situações extremas de necessidade inafastável de gastos excepcionais comprovados exigidos para sobrevivência do requerente, em função, por exemplo, de condição orgânica a demandar gastos médicos não cobertos pelo SUS - Sistema Único de Saúde -, com comprometimento da maior parte dos rendimentos familiares.

16. Por fim, cabível a exclusão da renda de um salário mínimo, de natureza assistencial ou previdenciária, auferida por idoso ou pessoa com deficiência do mesmo núcleo familiar. O entendimento jurisprudencial consagrado na tese firmada pelo STF no Tema 312 acabou incorporado na legislação, conforme nova redação do artigo 20, parágrafo 14, da Lei nº 8.742/93 pela Lei nº 13.982/20.

17. Segundo regra do **artigo 4º, parágrafo 1º, do Decreto nº 6.214/07, não são computados no cálculo da renda familiar per capita os seguintes valores:**

"(...)

§ 2º Para fins do disposto no inciso VI do caput, não serão computados como renda mensal bruta familiar: **(Redação dada pelo Decreto nº 7.617, de 2011)**

I - benefícios e auxílios assistenciais de natureza eventual e temporária; **(Incluído pelo Decreto nº 7.617, de 2011)**

II - valores oriundos de programas sociais de transferência de renda; **(Incluído pelo Decreto nº 7.617, de 2011)**

III - bolsas de estágio supervisionado; **(Redação dada pelo Decreto nº 8.805, de 2016) (Vigência)**

IV - pensão especial de natureza indenizatória e benefícios de assistência médica, conforme disposto no art. 5º; **(Incluído pelo Decreto nº 7.617, de 2011)**

V - rendas de natureza eventual ou sazonal, a serem regulamentadas em ato conjunto do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e do INSS; e **(Incluído pelo Decreto nº 7.617, de 2011)**

VI - rendimentos decorrentes de contrato de aprendizagem. **(Redação dada pelo Decreto nº 8.805, de 2016) (Vigência)"**

DO CASO CONCRETO -

18. O autor requereu o benefício de prestação continuada à pessoa idosa em 25/06/2024 (evento 1, PROCADM7), mesma data em que completou 65 anos idade, eis que nascido em 25/06/1959 (evento 1, CPF5).

19. Cumprido o critério etário, passo à análise da condição de hipossuficiência econômica.

20. O autor, conforme processo administrativo evento 1, PROCADM7, declarou residir sozinho e não possuir renda própria de atividade econômica formal, realizando apenas "biscates", como se vê do documento apresentado no evento 1, PROCADM7/fl. 16.

21. Na diligência de verificação social, como consta do relatório apresentado no evento 16, LAUDO1, foi certificado o seguinte:

"(...)

*Atualmente a composição familiar baseia-se pelo Sr. Inael (65 anos) e relatou que reside no imóvel aproximadamente 15 anos, sendo este cedido e compartilhado com uma amiga, Sra. Rosane Guimarães Rodrigues. Informou que a mesma trabalha no Hospital São José do Avaí e em troca de morar na casa e **usar o quintal para realizar seu trabalho de gesseiro, fazendo sancas, combinaram que o Sr. Inael vigiaria a casa.***

"(...)

Sobre a situação socioeconômica informou que sobrevive com R\$600,00 que recebe do Programa de transferência de renda, Bolsa Família e que a renda como gesseiro não poderia ser informada por não ser uma renda fixa, tendo diminuído significativamente as demandas do serviço.

Os gastos mensais (água, luz, alimentação, gás) são arcados por Sra. Rosane, ficando por conta somente da internet mensal no valor de R\$100,00, conforme relatou Sr. Inael.

O periciado alegou que não faz uso de medicamentos, não tendo gastos com a saúde, somente no básico quando adocece. Sobre os veículos na garagem, ao chegar na visita, sem ser perguntado, o mesmo foi alegando que seriam da dona da casa.

(...) (grifo nosso).

22. A despeito das declarações apresentadas pela parte autora, sobre a informalidade e eventualidade de sua atividade como gesseiro, entendo que se trata de profissão regular, exercida de forma autônoma, inclusive com registro empresarial ao menos até o ano de 2019, como se vê da consulta realizada no site da RFB¹:

NÚMERO DO REGISTRO 11.070.930/0001-38		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE EXPIRAÇÃO 26/06/2019	
NOME EMPRESARIAL INAIL TOSTES FREITAS GESSO					
NOME DO PROPRIETÁRIO (NOME DE FANTASIA) INAIL ARTES EM GESSO				NOME ME	
NOME E ENDEREÇO DA EMPRESA (NOME E ENDEREÇO FISCAL) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX					
CÓDIGO DE SITUAÇÃO FISCAL DO ESTABELECIMENTO XXXXXXXX					
CÓDIGO DE SITUAÇÃO FISCAL DO ESTABELECIMENTO XXXXXXXX					
CÓDIGO DE SITUAÇÃO FISCAL DO ESTABELECIMENTO 215-5 - Empresário (Individual)					
CÓDIGO DO REGISTRO XXXXXXXX		NÚMERO DO REGISTRO XXXXXXXX		CÓDIGO DO REGISTRO XXXXXXXX	
CPF XXXXXXXX		NÚMERO DO REGISTRO XXXXXXXX		CPF XXXXXXXX	
E-MAIL INAILTOSTESFREITAS@GMAIL.COM				TELEFONE (22) 3424-9476 (22) 3622-6860	
ENDEREÇO COMPLETO DO ESTABELECIMENTO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX					
ESTADO DO REGISTRO SARAJÁ					
NOME DO REGISTRO CADASTRAL Extinção Por Encerramento Liquidação Voluntária					
NOME DO REGISTRO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX					
NOME DO REGISTRO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX					

23. O autor contribui com o RGPS de forma razoavelmente regular, na modalidade de contribuinte individual, desde o ano de 2009 até, ao menos, março de 2024, véspera do requerimento de benefício objeto desta ação - evento 1, PROCADM7/fls. 40/41:

6	1.131.731.314-6	33.787.094.0001-40	FUNDACAO INSTIT BRAS DE GEOGRAFIA E	Emprego	28/09/2007	12/07/2007	12
7	1.143.546.894-0		ESTATISTICA BOE	Contribuinte Individual	01/04/2008	31/07/2008	
8	1.143.546.894-0		RECOLHIMENTO	Contribuinte Individual	01/09/2008	30/04/2011	
9	1.131.731.314-6		AGrupamento de CONTRATANTES /	Contribuinte Individual	01/05/2011	31/12/2011	
10	1.143.546.894-0		COOPERATIVAS	Contribuinte Individual	01/10/2011	31/12/2011	
11	1.143.546.894-0		RECOLHIMENTO	Contribuinte Individual	01/01/2012	31/01/2012	
12	1.131.731.314-6		AGrupamento de CONTRATANTES /	Contribuinte Individual	01/02/2012	29/02/2012	
13	1.143.546.894-0		COOPERATIVAS	Contribuinte Individual	01/06/2012	30/06/2012	
14	1.131.731.314-6		AGrupamento de CONTRATANTES /	Contribuinte Individual	01/06/2012	30/06/2012	
15	1.143.546.894-0		COOPERATIVAS	Contribuinte Individual	01/01/2012	31/07/2012	
16	1.131.731.314-6	502796740	31 - AUSELIO DOENÇA PREVIDENCIARIO	Não Informado	14/06/2012	14/11/2012	
17	1.131.731.314-6	894955329	31 - AUSELIO DOENÇA PREVIDENCIARIO	Não Informado	19/12/2012	19/04/2013	
18	1.143.546.894-0		RECOLHIMENTO	Contribuinte Individual	01/10/2014	31/12/2014	
19	1.143.546.894-0		RECOLHIMENTO	Contribuinte Individual	01/01/2015	31/06/2015	
20	1.143.546.894-0		RECOLHIMENTO	Contribuinte Individual	01/11/2015	29/02/2016	

INSS possui e deve a qualquer tempo as informações constantes desta tabela, observando-se que: 1) as informações do RGPS são atualizadas pelo Decreto 7.526/06. O registro corrente desta modalidade possui tempo de contribuição igual ao da pessoa no regime de capitalização, sendo assegurado ao titular de contribuição, utilização no regime de capitalização, de acordo com o § 1º do art. 159 da Lei 8.213/91 e art.

Autenticado por: Sem dados de autenticação

		INSS CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais Relações Previdenciárias - Portal CNIS						
Identificação do Filado								
Id: 1.143.045.904-8	CPF: 591.140.967-49	Nome: INAIL TOSTES FREITAS						
ata de Nascimento: 25/06/1959		Nome da Mãe: ADMIRA TOSTES FREITAS						
Consulta Extrato Previdenciário								
Relações Previdenciárias								
Seq.	NT	Código Emp./NB	Origem do Vínculo	Tipo Filado no Vínculo	Matrícula do Trabalhador	Data Início	Data Fim	UR
21	1.143.546.894-0		RECOLHIMENTO	Contribuinte Individual		01/10/2016	28/02/2017	
22	1.143.546.894-0		RECOLHIMENTO	Contribuinte Individual		01/01/2016	28/02/2016	
23	1.143.546.894-0		RECOLHIMENTO	Contribuinte Individual		01/06/2016	31/07/2016	
24	1.143.546.894-0		RECOLHIMENTO	Contribuinte Individual		01/09/2016	31/12/2016	
25	1.143.546.894-0		RECOLHIMENTO	Contribuinte Individual		01/02/2017	30/06/2017	
26	1.143.546.894-0		RECOLHIMENTO	Contribuinte Individual		01/09/2017	30/09/2017	
27	1.143.546.894-0		RECOLHIMENTO	Contribuinte Individual		01/01/2012	30/04/2012	
28	1.143.546.894-0		RECOLHIMENTO	Contribuinte Individual		01/06/2012	30/06/2012	
29	1.143.546.894-0		RECOLHIMENTO	Contribuinte Individual		01/09/2012	31/03/2014	

24. Ademais, o local de residência do autor não indica situação de hipossuficiência econômica, como se vê dos registros fotográficos apresentados no evento 16, LAUDO2.

25. Se de um lado é plausível que o autor não disponha de condição socioeconômica abastada ou livre das dificuldades financeiras a que está sujeita, infelizmente, grande parte da população, de outro é certo que também não se encontra em situação de indignidade ou insegurança material, o que seria necessário à fruição da assistência vindicada nos autos.

26. Encaminho voto pela manutenção da sentença.

27. Condeno a parte recorrente em honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

28. Intimem-se. Transitado em julgado, remetam-se ao juízo de origem.

29. Ante o exposto, voto no sentido de **CONHECER E NEGAR PROVIMENTO** ao recurso.

